

통 보

1. 제 목 : 공사 수의계약 견적서 징구에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원에서는 보훈가족 및 지역주민을 위한 병원 시설 개선 및 병원 운영에 필요한 시설 재배치 공사 등을 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 의거 계약담당자는 계약을 체결하기 위해 일반경쟁을 부쳐야 하나 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 수의계약을 체결할 수 있으며, 「국가계약법 시행령」 제26조1항5호가목에 해당할 경우 추정가격 2천만원 이하(여성·장애인·사회적기업 등 5천만원 이하)인 경우 수의계약을 할 수 있고, 공단 「계약사무규정시행세칙」 제4조 및 6조에 의거 입찰이외의 방법으로 구매계약을 체결하고자 할 경우에도 2인 이상 견적 등 가격조사를 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 임직원 행동강령」 제5조(특혜의 배제) 및 제20조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 따라 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 차별해서는 아니 되며 모든 공사·용역·물품구매의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 관계 법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 발주 및 계약부서에서는 수의계약 추진 시 제규정을 준수하고 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하기 위하여 다수의 업체에 견적서를 요청하는 등 가격조사를 충실히 실시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

국무조정실 공직복무 점검 관련 감사 처분 조치결과(서ㅇㅇ-4820(2023.07.31.))를 확인한 결과, ●●☆☆병원에서는 동일업체와 수의계약이 반복된 점을 개선하기 위하여 소액수의 견적공고 확대, 나라장터 공개 견적 요청 등 객관적인 견적 확보 절차를 확대할 예정임을 보고하였으나 물품 및 용역에 한정된 조치내용으로 보이며,

제출한 수의계약 ㉠㉠㉠건 전수조사 내역을 확인하였을 때, [표 1]과 같이 (주)청솔아이디와 수의계약을 체결한 건축공사 ㉠건(㉠㉠㉠백만 원)의 타 견적(한일씨엔에프, 우진디엔씨)은 계약업체인 (주)청솔아이디가 직접 제출한 견적이었고, (주)에코와 체결한 전기공사 ㉠건(㉠㉠백만 원)의 타 견적(백선전력, 선영이엔지)은 (주)에코 페이퍼 컴퍼니의 허위 견적서임이 확인되는 바,

사실상 공사 수의계약 시 계약업체로부터 타 견적까지 일괄 제출받아 가격이 결정되는 등 단독견적과 다름없는 상황이 되어 실제로 투명한 견적조사가 이루어지도록 절차 개선이 필요한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 공사계약 동일업체 가격조사 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자	견적업체

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자	견적업체	

4. 관계기관 의견

- ●●☆☆병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- 공사 수의계약 시 공정하고 투명하게 가격조사가 실시될 수 있도록 내부통제 절차를 마련하여 동일 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
(통보)